

הכנסת העשרים וחמש

יוזמות : חברות הכנסת מירב כהן
מרב מיכאלי

פ/25/6801

הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון – הארכת צו בהיעדר התקדמות החקירה), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 3א בחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, התשס"ה–2005¹, בסעיף 3א(ב), המילים "וכן את התקדמות החקירה בעניין ביצוע העבירה המנויה בתוספת" – יימחקו.

דברי הסבר

סעיף 3א(ב) לחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, התשס"ה–2005 (להלן – החוק), קובע כי בבואו להאריך צו הגבלת שימוש במקום, ישקול בית המשפט בין השאר, את "התקדמות החקירה בעניין ביצוע העבירה המנויה בתוספת". הוראה זו יוצרת זיקה בין האפשרות להאריך את תוקפו של הצו לבין קצב התקדמותה של החקירה הפלילית, גם במקרים שבהם קיימות ראיות המלמדות כי המקום ממשיך לשמש לביצוע עבירות או שקיים חשש ממשי להמשך ביצוען.

מצב זה מייצר כשל חמור – במקומות שבהם מבוצעים פשעים קשים, הצווים לא יוארכו רק משום שהחקירה הפלילית נקלעה למבוי סתום, מתעכבת או שטרם הוגש כתב אישום. כתוצאה מכך, בתי עסק עברייניים נפתחים מחדש וממשיכים לפעול ולפגוע בשלום הציבור ללא מפריע, חרף הצורך הברור בסגירתם.

מטרת התיקון המוצע היא לחזק את הכלים הנתונים בידי משטרת ישראל ולאפשר התמודדות אפקטיבית יותר עם עבירות המנויות בתוספת לחוק. בהתאם לכך, מוצע להשמיט מסעיף 3א(ב) לחוק את המילים "וכן את התקדמות החקירה בעניין ביצוע העבירה המנויה בתוספת", כדי לאפשר לבית המשפט לבחון בקשות להארכת צו הגבלת שימוש במקום על בסיס הראיות הקיימות והצורך הממשי בהמשך ההגבלה, ולוודא כי הצו יוסיף לשמש כלי אפקטיבי למניעת פעילות עבריינית במקום, ללא תלות בהתקדמות החקירה הפלילית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בתמוז התשפ"ו (06.07.2026)

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 426.